

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2619/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่เจียบเส็งฯ

โจทก์

บริษัทวิธสินประกันภัย จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทวิธสินประกันภัย จำกัด กับพวก

จำเลยทั้งหก

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งหกฎีกา คดีมีเหตุผลประกอบพยานหลักฐานทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะชนะโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 107)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 2,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จและให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ชำระเงินแก่โจทก์บริษัทละ 1,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งหกฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 104,105)

จำเลยทั้งหกได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยทั้งหกได้วางหลักประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 87,89 แผ่นที่ 2, อันดับ 91,93,94)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 แต่ละรายหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่แต่ละรายจะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยที่วางหลักประกันนั้นไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 แต่ละรายหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่แต่ละรายจะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยที่วางหลักประกันนั้นไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น